

ASTERIA

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA CIVICA DE ASTERIA

Borrador fundacional

Documento ficticio de diseño constitucional

Declaracion fundacional

Asteria nace de una idea sencilla: un Estado puede ser fuerte sin ser invasivo. Su deber es disponer de capacidad real para proteger a la población, administrar con competencia, sostener servicios esenciales y responder con rapidez a las crisis; pero esa capacidad no le concede un derecho general a dirigir la vida privada de sus ciudadanos.

El principio rector de la República es la libertad por defecto y la intervención proporcional al riesgo. La autoridad pública solo limita una conducta cuando exista una razón concreta, verificable y jurídicamente revisable: daño a terceros, amenaza grave a la seguridad, vulneracion de derechos o riesgo extraordinario para la sociedad.

Asteria no se organiza alrededor de la popularidad política, sino alrededor del mérito, la responsabilidad y la transparencia. Las decisiones técnicas corresponden a personas cualificadas; toda autoridad debe poder explicar sus decisiones, someterse a control y responder por sus abusos.

Valores esenciales

Libertad individual	Cada persona gobierna su vida privada mientras no cause un daño grave y demostrable a terceros.
Mérito y competencia	La función pública se confía a profesionales seleccionados mediante criterios públicos, verificables y auditables.
Estado de Derecho	Ninguna autoridad, por competente o popular que sea, puede ignorar los procedimientos y límites constitucionales.
Responsabilidad	Quien decide en nombre del Estado debe ser identificable, explicar sus actos y asumir sus consecuencias.

Prosperidad y trabajo	La República protege la iniciativa privada, la propiedad y la creación de riqueza, y orienta la ayuda social a recuperar autonomía.
Secularidad y pluralismo	El Estado no profesa religión alguna y protege por igual la libertad de creer, no creer y vivir conforme a convicciones privadas compatibles con la ley.
Prudencia exterior	Asteria se defiende con firmeza, coopera con otros pueblos y evita convertir la fuerza militar en instrumento ordinario de política exterior.
Ciencia y tecnología	La innovación es una herramienta de progreso y seguridad; nunca sustituye la responsabilidad humana ni justifica vigilancia arbitraria.

Objetivo del Estado

La finalidad de Asteria es ofrecer un marco estable en el que las personas puedan vivir con libertad, trabajar, crear riqueza, formar familias y comunidades, desarrollar conocimiento y recibir protección cuando afronten riesgos que no puedan resolver individualmente. El Estado no aspira a fabricar ciudadanos moralmente idénticos; aspira a garantizar ciudadanos jurídicamente iguales, responsables y capaces de convivir bajo unas reglas comunes.

Bases institucionales

- Gobierno tecnocrático y ejecutivo fuerte, sometido a controles judiciales, de integridad y transparencia.
- Derechos fundamentales especialmente protegidos frente al Gobierno y frente a mayorías circunstanciales.
- Economía predominantemente privada, regulada en función del riesgo real y no de la desaprobación moral.
- Sanidad pública universal, educación con núcleo común y protección social orientada a recuperar autonomía mediante trabajo y oportunidades.
- Ciudadanía cívica: idioma, conocimiento institucional, respeto al orden constitucional y vida integrada; plena libertad cultural y religiosa en la esfera privada.
- Defensa profesional, voluntaria y tecnológicamente avanzada, con especial peso de la ciberdefensa y una doctrina exterior no intervencionista.

CONSTITUCION

de la República Cívica de Asteria

Preamblelo

Nosotros, ciudadanos de Asteria, afirmamos la dignidad de la persona, la libertad de conciencia y de vida, la responsabilidad individual, el valor del trabajo, la ciencia, el conocimiento y la ley. Constituimos una República unitaria, secular, meritocrática y socialmente responsable, dotada de instituciones fuertes para servir al interés común y de límites igualmente fuertes para impedir el abuso del poder.

La autoridad existe para proteger la vida, la libertad, la seguridad y las oportunidades de las personas. Ningún mandato técnico, mayoría popular, emergencia o interés económico exime al poder público del deber de justificar, limitar y someter a revisión sus actos.

TÍTULO PRELIMINAR - Del Estado y sus principios

Artículo 1. Naturaleza del Estado

Asteria se constituye como República Cívica unitaria, secular, constitucional y tecnocrática. Su organización combina un Ejecutivo profesional fuerte con justicia independiente, control institucional, participación cívica y derechos fundamentales protegidos.

Artículo 2. Principio de libertad

La libertad individual es la regla general. Toda limitación pública deberá responder a un daño real o a un riesgo grave, ser necesaria, proporcional, temporal cuando proceda y susceptible de revisión independiente.

Artículo 3. Principio de legalidad

Ninguna autoridad esta por encima de la Constitución o de la ley. La competencia técnica, la urgencia y la aprobación social no autorizan a ignorar los procedimientos legalmente establecidos.

Artículo 4. Principio de mérito

El acceso a las principales responsabilidades técnicas del Estado se realizara mediante procedimientos públicos basados en formación, experiencia, integridad, capacidad y resultados verificables.

Artículo 5. Responsabilidad humana

Toda decisión pública con efectos jurídicos o materiales relevantes deberá tener un responsable humano identificable. Los sistemas automatizados y de inteligencia artificial podrán asistir, recomendar y auditar, pero no sustituir la autoridad final.

Artículo 6. Unidad y descentralización administrativa

Asteria posee una única soberanía constitucional, un sistema jurídico común y derechos iguales en todo el territorio. La ley podrá descentralizar funciones administrativas a regiones y municipios sin atribuirles soberanía propia.

Artículo 7. Igualdad jurídica

Todas las personas son iguales ante la ley. Ninguna institución pública podrá establecer privilegios o castigos por origen, sexo, religión, ausencia de religión, convicciones, cultura, riqueza, profesión o nacimiento, salvo diferencias objetivas justificadas por una finalidad legítima y proporcional.

TÍTULO I - Derechos, libertades y autonomía personal

Artículo 8. Dignidad e integridad

Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y mental y a no ser tratada como mero instrumento del Estado. Quedan prohibidas la tortura, la desaparición forzada, el castigo colectivo y la ejecución extrajudicial.

Artículo 9. Libertad de expresión

Toda persona puede expresar, publicar, satirizar, criticar, insultar o defender ideas, incluidas las contrarias al Gobierno o al orden político, sin autorización previa.

Solo podrán imponerse responsabilidades cuando exista amenaza creíble, incitación directa a violencia física, coordinación delictiva, difamación individual demostrable u otro daño grave acreditado. La mera ofensa, blasfemia o impopularidad no constituye daño suficiente.

Artículo 10. Libertad de prensa y derecho a informar

La prensa es libre. La falsedad, por sí sola, no habilita censura administrativa; las responsabilidades requerirán daño demostrable y control judicial. Ningún medio podrá ser cerrado por criticar al Gobierno.

Artículo 11. Libertad de conciencia y religión

Asteria no tiene religión oficial ni concede privilegios políticos por motivos religiosos.

Toda persona puede creer, no creer, cambiar de religión, practicarla, enseñarla y organizarse con otros mientras sus actos respeten las leyes generales y no impliquen violencia, coacción, abuso o vulneración de derechos.

Artículo 12. Privacidad

Toda persona tiene derecho a su vida privada, domicilio, comunicaciones y datos personales. El acceso individualizado por el Estado exigirá causa concreta y autorización judicial, salvo peligro inmediato sujeto a revisión urgente posterior.

Artículo 13. Analisis preventivo de seguridad

El Estado podrá analizar información agregada, anonimizada o no identificativa para detectar amenazas. La identificación o seguimiento de personas requerirá indicios razonables de una amenaza real y grave y, con caracter general, autorización judicial.

Artículo 14. Autonomia corporal

Toda persona adulta y capaz decide sobre su propio cuerpo, tratamientos y decisiones reproductivas, dentro de los límites necesarios para proteger a terceros.

Artículo 15. Interrupcion voluntaria del embarazo

La interrupción voluntaria del embarazo será legal y accesible en condiciones médicas seguras. La ley regulará su prestación sanitaria sin imponer barreras de carácter ideológico o confesional.

Artículo 16. Eutanasia médica

Podrá prestarse asistencia médica para poner fin voluntariamente a la vida cuando exista una condición médica grave, irreversible y suficientemente acreditada, y la solicitud sea informada, libre, persistente y formulada por persona con capacidad. No constituirá un mecanismo general de suicidio asistido fuera de estos supuestos.

Artículo 17. Libertad personal y consumo

El consumo privado de sustancias por adultos será abordado prioritariamente desde la regulación sanitaria y la reducción de daños. La ley clasificará sustancias por riesgo y podrá someter su producción o venta a controles estrictos; la mera adicción no convierte a una persona en delincuente.

Artículo 18. Reduccion de daños

El Estado podrá mantener centros de consumo supervisado, programas de material estéril, tratamiento de adicciones y otras medidas orientadas a prevenir muerte, enfermedad y marginalidad.

Artículo 19. Trabajo sexual consentido

La prestación voluntaria de servicios sexuales entre adultos podrá ejercerse legalmente bajo normas sanitarias, laborales y de consentimiento. La trata, la coacción, la explotación de menores y cualquier actividad sin consentimiento serán perseguidas con especial severidad.

Artículo 20. Salud sexual y datos

Las credenciales de cribado de infecciones transmisibles serán voluntarias para la población general. La ley podrá exigir acreditación sanitaria limitada y respetuosa con la privacidad para actividades profesionales reguladas de riesgo, sin revelar el historial clínico completo.

Artículo 21. Propiedad privada

La propiedad obtenida legítimamente es inviolable. Su titular puede usarla, transmitirla, donarla e invertirla dentro de la ley. La riqueza, por su mera magnitud, no constituye causa suficiente de intervención estatal.

Artículo 22. Expropiacion

La expropiación forzosa solo podrá utilizarse ante una necesidad nacional extraordinaria vinculada a seguridad o riesgo grave para la población, mediante resolución motivada, control judicial previo o inmediato y compensación plena. No será instrumento ordinario de planificación.

Artículo 23. Armas y responsabilidad

Los adultos podrán poseer armas de fuego tras superar licencia, formación teórica y práctica, verificación de antecedentes y requisitos de custodia segura. El porte en espacios públicos podrá requerir condiciones adicionales.

Artículo 24. Legitima defensa

La fuerza defensiva deberá ser necesaria y proporcional al peligro razonablemente percibido. La fuerza potencialmente letal solo estará justificada ante amenaza inmediata de muerte o daño físico grave; la defensa exclusiva de bienes materiales no basta por sí sola.

Artículo 25. Asociacion y sindicatos

Toda persona puede asociarse, crear o abandonar sindicatos y otras organizaciones sin represalias ilegales. Nadie podrá ser obligado a afiliarse.

Artículo 26. Huelga y servicios esenciales

El derecho de huelga esta reconocido. En servicios cuya interrupción pueda poner vidas, seguridad o continuidad básica del país en riesgo, la ley establecerá servicios mínimos técnicamente justificados y proporcionales.

Artículo 27. Garantia judicial de los derechos

Toda persona cuyos derechos sean limitados por el Estado tendrá acceso a un juez independiente y a una decisión motivada en un plazo razonable. Las restricciones más intensas requerirán control más estricto.

TÍTULO II - Ciudadanía, residencia, integración y asilo**Artículo 28. Ciudadanía cívica**

La ciudadanía asteriana se basa en pertenencia jurídica y cívica, no étnica o religiosa. La ley exigirá conocimiento razonable del idioma común, de las instituciones y del orden constitucional para la naturalización.

Artículo 29. Integracion

La integración exige respeto a la ley, medios lícitos de vida, ausencia de criminalidad grave y participación normal en la sociedad. La cultura, religión, vestimenta, idioma familiar y costumbres privadas son libres mientras respeten los derechos de terceros.

Artículo 30. Naturalizacion condicionada

La ciudadanía adquirida por naturalización podrá estar sujeta, durante un período transitorio fijado por ley y no superior a diez años, a revocación judicial por delitos excepcionalmente graves. Finalizado el período, la ciudadanía será plena en condiciones equivalentes a la de nacimiento.

Artículo 31. Doble nacionalidad

Asteria permitirá la doble o múltiple nacionalidad salvo incompatibilidad concreta establecida por tratado o por razones excepcionales de seguridad nacional.

Artículo 32. Residencia y criminalidad grave

La residencia permanente de una persona extranjera podrá revocarse tras condena por delitos violentos graves o reincidencia grave. La expulsión requerirá decisión judicial y que el país de destino sea seguro.

Artículo 33. Vinculos familiares

La existencia de pareja, hijos u otros vínculos familiares será considerada al decidir una expulsión, pero no impedirá por sí sola la medida cuando la gravedad del delito la justifique.

Artículo 34. Asilo y capacidad

Asteria ofrecerá protección a refugiados de acuerdo con su capacidad real de alojamiento, alimentación, sanidad y gestión segura. La acogida no será ilimitada ni descontrolada y estará sujeta a identificación y controles de seguridad.

Artículo 35. Proteccion temporal y permanencia

La protección por guerra o emergencia podrá ser temporal. Quien, tras años de residencia, mantenga trabajo estable, no haya cometido delitos graves y se encuentre integrado podrá solicitar residencia permanente y naturalización conforme a la ley.

TÍTULO III - Participacion cívica, información y transparencia**Artículo 36. Derecho a participar**

La ciudadanía tiene derecho a opinar, organizarse, presentar iniciativas, formular preguntas, participar en consultas y exigir respuesta de las instituciones.

Artículo 37. Consultas públicas

Podrán celebrarse consultas y referendos de carácter consultivo sobre asuntos nacionales. Sus resultados deberán ser publicados y respondidos de forma motivada, pero no sustituirán la responsabilidad técnica de los órganos competentes.

Artículo 38. Transparencia

Las decisiones públicas relevantes deberán identificar su responsable, fundamento, costes, riesgos, datos utilizados y mecanismos de revisión, salvo información cuya reserva sea estrictamente necesaria por seguridad o privacidad.

Artículo 39. Derecho a la explicación

Cuando una autoridad adopte una decisión contraria a una preferencia ciudadana ampliamente expresada, deberá explicar públicamente sus razones técnicas, jurídicas y presupuestarias.

Artículo 40. Acceso a la información

Los documentos públicos serán accesibles por defecto. Las excepciones por defensa, inteligencia, investigaciones o datos personales serán limitadas, justificadas y revisables.

TÍTULO IV - Organización institucional del Estado**Capítulo I - Director Nacional y Consejo de Estado****Artículo 41. Director Nacional**

El Director Nacional es la máxima autoridad ejecutiva y coordinador general del Estado. Dirige la administración, ejecuta las leyes, coordina emergencias y representa a Asteria dentro de los límites constitucionales.

Artículo 42. Selección del Director

El Director será seleccionado mediante un procedimiento nacional de mérito entre candidatos con experiencia acreditada de alta dirección, administración, ciencia, economía, derecho, seguridad u otras áreas de responsabilidad pública. La selección requerirá evaluación independiente y ratificación de la Cámara Cívica.

Artículo 43. Mandato

El mandato del Director Nacional será de ocho años y podrá renovarse una sola vez. La ley garantizará una transición ordenada y prohibirá la modificación ad hoc de los límites para beneficiar al titular.

Artículo 44. Consejo de Estado

El Consejo de Estado estará integrado por responsables técnicos de las principales áreas de gobierno. Cada miembro deberá acreditar competencia profesional específica en su sector.

Artículo 45. Comisión Nacional de Mérito

Una Comisión Nacional de Mérito, independiente y plural, evaluará candidatos a altos cargos técnicos mediante baremos públicos, currículos verificables, entrevistas documentadas, conflictos de interés y antecedentes de integridad.

Artículo 46. Publicidad de nombramientos

Todo nombramiento de alta responsabilidad publicará la puntuación, experiencia relevante, posibles conflictos de interés y razón de la selección. Las decisiones de la Comisión podrán impugnarse por fraude, discriminación o desviación de procedimiento.

Artículo 47. Remuneración pública

La remuneración de altos cargos se fijará mediante fórmulas transparentes vinculadas a responsabilidad y referencias profesionales objetivas. Ningún cargo podrá aprobar aumentos que le beneficien durante su propio mandato.

Capítulo II - Cámara Cívica

Artículo 48. Representación cívica

La Cámara Cívica representa a la población, canaliza peticiones, examina presupuestos, ejerce control público, ratifica determinados nombramientos y participa en la elaboración de leyes generales.

Artículo 49. Elección y pluralidad

Sus miembros serán elegidos por sufragio universal mediante un sistema proporcional establecido por ley. La Cámara no sustituirá a los órganos técnicos en la gestión sectorial cotidiana.

Artículo 50. Control presupuestario

Ningún presupuesto nacional ordinario entrará en vigor sin examen público de la Cámara Cívica. Los gastos extraordinarios de emergencia se someterán a revisión posterior obligatoria.

Artículo 51. Comisiones de control

La Cámara podrá crear comisiones de investigación, requerir comparecencias y solicitar documentos. No podrá ordenar decisiones técnicas individuales que correspondan legalmente a autoridades independientes.

Capítulo III - Instituciones independientes

Artículo 52. Autoridades de garantía

Existirán, como mínimo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor Cívico, Autoridad de Protección de Datos, Autoridad de Conducta Policial y Tribunal de Integridad Pública.

Artículo 53. Independencia

Las instituciones de garantía tendrán mandatos escalonados, presupuesto suficiente, incompatibilidades estrictas y procedimientos de nombramiento repartidos entre distintas autoridades para evitar su captura por un solo poder.

TÍTULO V - Justicia, integridad pública y control del poder

Artículo 54. Independencia judicial

Los jueces son independientes y solo están sometidos a la Constitución y a la ley. Ninguna autoridad podrá ordenar el resultado de un proceso concreto.

Artículo 55. Nombramiento superior

Los magistrados de los tribunales superiores y constitucionales serán seleccionados entre juristas de elevada experiencia mediante un sistema mixto de participación judicial, cívica e institucional, evitando el control exclusivo de un único órgano.

Artículo 56. Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional resolverá conflictos entre poderes, revisará normas y protegerá derechos fundamentales. Sus resoluciones vinculan al Gobierno incluso cuando una política goce de amplio apoyo social.

Artículo 57. Debido proceso

Toda persona acusada de delito tiene derecho a defensa, juez imparcial, conocimiento de cargos, acceso a pruebas, presunción de inocencia y recurso conforme a la ley.

Artículo 58. Proporcionalidad penal

La pena se determinará por gravedad del daño, intención, circunstancias, antecedentes y riesgo. La reincidencia grave justificará una respuesta progresivamente más severa.

Artículo 59. Rehabilitación

En primeras condenas y delitos compatibles con reinserción, el sistema penal priorizará educación, trabajo, tratamiento y retorno responsable a la sociedad sin eliminar el componente proporcional de castigo.

Artículo 60. Prision y trabajo

Las prisiones fomentaran intensamente el trabajo, la formación y la contribucion social. El trabajo penitenciario será, con caracter general, voluntario, remunerado o incentivado y sujeto a condiciones dignas.

Artículo 61. Penas de larga duracion

Los delitos de extrema gravedad, incluidos determinados asesinatos y delitos sexuales violentos, podrán recibir penas de muy larga duracion o prisión permanente revisable. Toda prisión permanente será revisada periódicamente por un tribunal independiente.

Artículo 62. Pena de muerte

La ley podrá contemplar la pena de muerte exclusivamente para casos extraordinariamente extremos, tras condena firme, multiples revisiones, período previo suficiente de evaluación y constatacion excepcional de imposibilidad de reinsercion. Nunca podrá aplicarse de forma sumaria ni durante una emergencia.

Artículo 63. Integridad pública

Los conflictos de interés, nepotismo, corrupción y uso indebido de recursos se evaluaran por su intencion, impacto, beneficio, ocultacion y reincidencia. Las sanciones podrán escalar desde multa y suspensión hasta inhabilitación y responsabilidad penal.

Artículo 64. Tribunal de Integridad Publica

Un organo independiente investigara conductas de altos cargos y podrá imponer sanciones administrativas o remitir hechos a la justicia penal. Ninguna excelencia técnica compensara automáticamente un abuso grave de poder.

TÍTULO VI - Seguridad pública y uso de la fuerza**Artículo 65. Mision policial**

La policía protege a las personas, previene delitos y hace cumplir la ley con el menor uso de fuerza razonablemente suficiente.

Artículo 66. Escalada proporcional

La fuerza se escalara desde ordenes y negociación hacia intervención física y medios incapacitantes. Las armas de fuego se reservaran a riesgos graves e inmediatos para la vida o integridad física.

Artículo 67. Huida y resistencia

La mera huida, desobediencia o resistencia pasiva no justifican por si mismas el uso de fuerza potencialmente letal ni de medios de alto riesgo cuando existan alternativas razonables.

Artículo 68. Investigacion independiente

Toda muerte, lesion grave o uso extraordinario de la fuerza por agentes públicos será investigado por una autoridad independiente del cuerpo implicado, con acceso a fiscalía y tribunales.

Artículo 69. Inteligencia y límites

Los servicios de inteligencia actúen bajo mandato legal, supervision independiente y control judicial cuando afecten a personas identificables. Queda prohibido utilizarlos para perseguir periodistas, opositores o críticos por el mero contenido de sus opiniones.

Artículo 70. Operaciones extranjeras encubiertas

Asteria podrá neutralizar operaciones coordinadas de gobiernos extranjeros cuando impliquen suplantación, fraude, ataques informaticos, financiación oculta o coordinación delictiva. Las ideas expresadas seguiran protegidas mientras no constituyan por si mismas delito.

TÍTULO VII - Economía, trabajo, fiscalidad y protección social

Artículo 71. Libertad económica

La actividad empresarial es libre. Crear riqueza, crecer, innovar, contratar y competir no requerirá justificación especial más allá del cumplimiento de la ley y de las normas de seguridad aplicables.

Artículo 72. Regulación basada en riesgo

La intensidad regulatoria dependerá del daño potencial a terceros y de la naturaleza del sector. Una actividad no será sometida a controles extraordinarios por su mero tamaño, éxito o impopularidad.

Artículo 73. Sectores de alto riesgo

Energía nuclear, infraestructuras críticas, sanidad, sistemas de pago, armamento y otras actividades capaces de causar daños masivos estarán sometidas a inspección técnica y requisitos de seguridad reforzados, sin cargas arbitrarias o punitivas.

Artículo 74. Competencia y abuso

El Estado perseguirá fraude, coacción, corrupción, colusión y prácticas que causen daños ilegales. La posición dominante o el gran tamaño de una empresa no constituyen por sí solos infracción.

Artículo 75. Fiscalidad

Los impuestos se mantendrán en el nivel necesario para financiar funciones públicas de forma sostenible y eficiente. Cada tributo deberá tener finalidad definida, coste administrativo conocido y revisión periódica.

Artículo 76. No confiscatoriedad

La fiscalidad no podrá tener finalidad confiscatoria ni utilizarse como castigo por el mero hecho de poseer riqueza obtenida legítimamente.

Artículo 77. Herencia

Toda persona podrá transmitir libremente su patrimonio. Los impuestos sucesorios, si existen, serán reducidos y no impedirán de hecho la continuidad del patrimonio familiar o empresarial.

Artículo 78. Trabajo y autonomía

Toda persona sana y capaz de trabajar deberá encontrar incentivos y oportunidades reales para hacerlo. La protección social se orientará a superar necesidad, incapacidad o transición y no a sustituir indefinidamente la actividad de quien puede trabajar.

Artículo 79. Ayuda social

Ante indigencia o pobreza grave, el Estado priorizará alojamiento temporal, documentación, sanidad, formación, intermediación laboral y oportunidades de empleo sobre transferencias monetarias indefinidas sin finalidad de reinserción.

Artículo 80. Vivienda protegida

Asteria podrá construir y gestionar vivienda pública o protegida destinada prioritariamente a trabajadores y hogares que, pese a una vida laboral acreditada, no puedan acceder razonablemente a vivienda adecuada.

Artículo 81. Sanidad pública

Toda persona tendrá acceso a una sanidad pública universal basada en necesidad clínica. Las decisiones personales de riesgo, como fumar o consumir sustancias, no eliminan el derecho a recibir tratamiento.

Artículo 82. Libertad sanitaria privada

La existencia de un sistema público no impedirá la prestación de servicios sanitarios privados legales, sujetos a estándares de calidad y seguridad.

Artículo 83. Sindicatos y empresa

Los trabajadores pueden negociar colectivamente y actuar sindicalmente sin represalias ilegales. Las empresas conservan libertad de gestión y contratación dentro de la ley y de los límites contra el abuso.

Artículo 84. Automatizacion

Las empresas podrán automatizar procesos legalmente. El Estado respondera a la sustitucion tecnológica facilitando reconversion profesional, educación y certificacion, no obligando a conservar empleos artificialmente.

TÍTULO VIII - Educacion, conocimiento, cultura y secularidad**Artículo 85. Educacion básica comun**

Todo centro educativo deberá garantizar un núcleo nacional suficiente en idioma, matemáticas, ciencia, historia, civismo, pensamiento crítico y competencias prácticas.

Artículo 86. Libertad educativa

Las familias podrán elegir centros públicos o privados. Los centros podrán impartir contenidos religiosos, filosoficos, culturales o pedagógicos adicionales si cumplen el núcleo obligatorio y no promueven violencia, abuso o vulneracion de derechos.

Artículo 87. Ciencia y formación técnica

Asteria promovera ciencia, ingeniería, medicina, ciberseguridad, energía, investigación y formación profesional como pilares de capacidad nacional y movilidad social.

Artículo 88. Cultura comun

El Estado protegera una cultura cívica compartida, el idioma comun, el patrimonio y las instituciones, sin imponer uniformidad religiosa, etnica o privada.

TÍTULO IX - Tecnologia, energía, medio ambiente e infraestructuras**Artículo 89. Principio tecnológico**

La República favorece la innovacion, digitalización y automatización cuando mejoren seguridad, eficiencia, conocimiento o calidad de vida.

Artículo 90. Inteligencia artificial pública

La inteligencia artificial podrá analizar, recomendar y detectar errores en la administración. Ninguna decisión pública de efectos relevantes quedara sin responsable humano con capacidad real de revisarla y revertirla.

Artículo 91. Ciberdefensa

La ciberdefensa es función estratégica prioritaria. El Estado protegera redes, identidad digital, servicios esenciales y cadenas de suministro, y mantendrá capacidades de deteccion, respuesta y recuperacion.

Artículo 92. Energia

Asteria procurará disponer de energía abundante, fiable, eficiente y cada vez más limpia. El Estado podrá producir energía directamente y facilitar inversion privada bajo reglas técnicas transparentes.

Artículo 93. Energia nuclear

La energía nuclear es una tecnología legitima dentro de la política energetica nacional. Su desarrollo estará sujeto a controles técnicos y de seguridad rigurosos, estables y no punitivos.

Artículo 94. Medio ambiente

Las actividades economicas deberán cumplir límites básicos de contaminación, seguridad ambiental e inspecciones regulares. La política ambiental priorizará tecnología, investigación, energía limpia y estandares técnicos antes que cargas arbitrarias.

Artículo 95. Infraestructura estratégica

El Estado podrá construir y operar infraestructuras esenciales. Su planificación respetara especialmente la propiedad privada y solo acudira a expropiacion en los supuestos extraordinarios del artículo 22.

TÍTULO X - Defensa y relaciones exteriores

Artículo 96. Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas serán profesionales, voluntarias, tecnológicamente avanzadas y orientadas prioritariamente a defensa territorial, disuasión, ciberdefensa, inteligencia y protección de infraestructuras.

Artículo 97. Reserva

Existirá una reserva voluntaria civil y militar para ciudadanos que deseen recibir formación y prestar servicio en situaciones extraordinarias.

Artículo 98. Movilización obligatoria

La movilización forzosa solo podrá aprobarse ante una amenaza existencial y extraordinaria contra Asteria. La ley contemplará alternativas de servicio civil, sanitario, logístico o técnico para objetores de conciencia cuando sean compatibles con la supervivencia nacional.

Artículo 99. No intervención

Asteria evitara la participación directa en guerras extranjeras. La existencia de alianzas no autorizará automáticamente el envío de tropas de combate.

Artículo 100. Apoyo a aliados

Ante agresiones externas a terceros, Asteria podrá proporcionar inteligencia, ciberdefensa, logística, asistencia técnica, material defensivo o ayuda humanitaria tras evaluación del interés nacional y del riesgo.

Artículo 101. Atrocidades y ayuda humanitaria

Ante crisis humanitarias o atrocidades en terceros Estados, Asteria priorizará asistencia médica, refugio temporal, corredores de ayuda y apoyo civil voluntario, evitando el despliegue de tropas de combate salvo amenaza directa y excepcional para la seguridad nacional.

TÍTULO XI - Emergencias nacionales

Artículo 102. Declaración de emergencia

Ante atentado, catástrofe natural, accidente tecnológico, epidemia, ciberataque masivo u otra amenaza grave, el Director Nacional podrá declarar una emergencia inicial de hasta setenta y dos horas.

Artículo 103. Consejo Nacional de Emergencias

Declarada la emergencia, se reuniran el Director Nacional y los responsables técnicos de los sectores afectados. Este Consejo podrá movilizar recursos, bomberos, militares, sanidad, infraestructuras y logística con procedimientos acelerados.

Artículo 104. Proporcionalidad

Toda medida excepcional deberá guardar relación directa con la amenaza, reducir razonablemente el peligro y durar solo mientras sea necesaria. La emergencia no podrá utilizarse para introducir medidas ajenas a la crisis.

Artículo 105. Prórroga

Toda prórroga más allá del período inicial requerirá justificación pública, control jurídico y autorización institucional en la forma establecida por ley. Las decisiones quedaran registradas para auditoría posterior.

Artículo 106. Derechos inderogables

Ni siquiera durante una emergencia podrán autorizarse tortura, ejecución sin juicio, desaparición forzada, castigo colectivo o detención secreta e indefinida.

Artículo 107. Restricciones temporales

Otros derechos podrán limitarse temporalmente cuando exista necesidad concreta, incluida evacuación, cierre de zonas, interrupción de emisiones que revelen operaciones en curso, detención urgente o acceso acelerado a datos; toda medida intensa estará sometida a revisión judicial tan pronto como sea materialmente posible.

TÍTULO XII - Garantías constitucionales y reforma

Artículo 108. Supremacía constitucional

Toda norma, reglamento, orden y actuación pública contraria a esta Constitución carecerá de validez en la medida declarada por los tribunales competentes.

Artículo 109. Nucleo protegido

La dignidad humana, la prohibición de tortura y desaparición, el debido proceso, la libertad de conciencia, la protección contra poder arbitrario y la responsabilidad jurídica del Estado constituyen el núcleo más protegido del orden constitucional.

Artículo 110. Reforma ordinaria

Las reformas constitucionales requerirán mayoría cualificada de la Cámara Cívica, dictamen técnico-jurídico independiente y revisión preventiva del Tribunal Constitucional.

Artículo 111. Reforma agravada

Las reformas que afecten a derechos fundamentales, estructura de controles o independencia judicial requerirán una mayoría reforzada superior, dos votaciones separadas en el tiempo y una consulta nacional pública antes de su promulgación.

Artículo 112. Límites a la mayoría

Ninguna mayoría circunstancial, aun abrumadora, podrá prohibir una religión, opinión, cultura o forma de vida privada por mera impopularidad cuando no exista daño real y grave a terceros.

Artículo 113. Revisión periódica

Cada diez años se celebrará una Convención de Evaluación Constitucional, formada por juristas, técnicos, representantes cívicos y ciudadanos seleccionados conforme a la ley, para identificar fallos y proponer reformas sin suspender el orden vigente.

Artículo 114. Continuidad institucional

Ninguna reforma podrá utilizarse para prolongar retroactivamente el mandato de quien la promueve, eliminar controles sobre procedimientos ya iniciados o otorgar inmunidad personal frente a responsabilidades existentes.

Artículo 115. Entrada en vigor

Esta Constitución entrará en vigor tras su promulgación fundacional y vinculará desde ese momento a todas las autoridades, instituciones y personas sometidas al orden jurídico de Asteria.

PRINCIPIO FUNDACIONAL

"Un Estado muy capaz de actuar, pero que necesita una razón muy buena para actuar contra un individuo."

Libertad por defecto. Poder con responsabilidad. Mérito al servicio de la sociedad.